



Comune di Monterotondo

Deliberazione Consiglio Com.le
Convocazione Prima

Atto n. 87 del 22/12/2025

**OGGETTO: PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE E PIANI PER GLI
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E TERZIARI AREE DA CEDERE IN DIRITTO DI
SUPERFICIE E/O IN PROPRIETA PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2026**

L'anno 2025 il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 09.11 si è riunito nella Residenza Municipale il Consiglio Comunale, in seguito a determinazione del Presidente e previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini di regolamento. Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti ed assenti i signori di seguito indicati:

PRESENTE

Varone Riccardo	Sindaco	SI
Bavaro Michele	Consigliere	NO
Caleca Daniela	Consigliere	SI
Capobianco Angelo	Consigliere	SI
Casu Angelo	Consigliere	SI
Cenciarelli Giuseppe	Consigliere	NO
D'Angelo Donato	Consigliere	NO
Di Andrea Marco	Consigliere	NO
Di Sabatino Lucia	Consigliere	NO
Di Ventura Simone	Consigliere	SI
Donnarumma Vincenzo	Presidente del Consiglio	SI
Federici Fabio	Consigliere	NO
Felici Claudio	Consigliere	SI
Garofoli Matteo Gaetano	Consigliere	NO
Giacomoni Elisa	Consigliere	SI
Giacomozzi Gabriele	Consigliere	SI
Maceratesi Daniele	Consigliere	SI
Mancini Claudia	Consigliere	SI
Mirandi Francesco	Consigliere	SI
Palombi Attilio	Consigliere	SI
Petrocchi Simone	Consigliere	SI
Pieretti Alessia	Consigliere	SI
Segnalini Daniele	Consigliere	SI
Sestili Giuliana	Consigliere	SI
Valle Luisa	Consigliere	NO

PRESENTI n.17

ASSENTI n.8

Presiede il Sig. Donnarumma Vincenzo nella qualità di Presidente.

Assiste il Segretario Generale Michele Smargiassi, incaricato della redazione del verbale.

Deliberazione n. del

Con la continuazione. Sono presenti il Sindaco e n. 20 Consiglieri (Bavaro, Caleca, Capobianco, Casu, Cenciarelli, D'Angelo, Di Sabatino, Di Ventura, Donnarumma, Felici, Giacomoni, Giacomozzi, Maceratesi, Mancini, Mirandi, Palombi, Petrocchi, Pieretti, Segnalini, Sestili) ed assenti n. 4 Consiglieri (Di Andrea, Federici, Garofoli, Valle);
di seguito

OGGETTO: PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE E PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E TERZIARI AREE DA CEDERE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E/O IN PROPRIETA PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco Riccardo Varone.

Premesso:

- che l'art 172 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilisce che al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;
- che con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- che nell'ambito dei piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P) sono in corso, ai sensi della legge 23.12.1998 n. 448, i trasferimenti in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie;
- che, ai sensi dell'art. 11 della legge 12.12.2002 n. 273, i Comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani per gli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22.10.1971 n. 865, determinando il corrispettivo in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione;
- che, con deliberazione consiliare n. 24 del 19.3.1999, è stata autorizzata l'alienazione in favore delle ditte già assegnatarie dei lotti facenti parte del piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) in loc. Pantano;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 29.11.2016 è stata autorizzata la trasformazione delle aree concesse in diritto di superficie e con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16/01/2014 è stata determinata la procedura per la rimozione del vincolo relativo al prezzo massimo di cessione nei Piani di Zona 1- Scalo, Piano di Zona 2 Nomentana, Piano di Zona 3 la Fonte, Piano di Zona 4 Cappuccini e Piano di Zona 5 La Costa;
- che con atto n. 60 del 28/11/2023 il Consiglio Comunale ha determinato il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie o del diritto di proprietà negli Ambiti e Comparti di nuova espansione previsti dalla variante generale al P.R.G. approvata con D.G.R. n. 841/2009, per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, agevolata, convenzionata e/o sovvenzionata;
- che con atto n. 83 del 27/1/2024 il Consiglio Comunale ha aggiornato il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie o del diritto di proprietà nei Piani di Edilizia Residenziale Pubblica ex art. 167/1962 e negli Ambiti e Comparti di nuova espansione per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, agevolata, convenzionata e/o sovvenzionata

Ritenuto:

- di dover aggiornare i corrispettivi per la cessione in diritto di proprietà delle aree facenti parte dei piani per l'edilizia economica e popolare e dei Piani degli Insediamenti Produttivi già determinati per l'anno 2025, in relazione alla variazione percentuale dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale intercorsa tra il mese di novembre 2024 e il mese di ottobre 2025;
- di dover stabilire i valori relativi al corrispettivo per la cessione delle aree ricomprese nei piani per l'edilizia economica e popolare con destinazione d'uso commerciale e terziario/direzionale considerando un'incidenza del 15% rispetto al valore venale dell'immobile (valore OMI-agenzia delle entrate);

Viste le deliberazioni consiliari n. 60 del 28/11/2023 e n. 83 del 27/12/2024

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Preso atto delle modifiche normative introdotte al comma 48 dell'art. 31 della Legge 448/1998 dall'articolo 22-bis della legge n. 108 del 2021 e dall'art. 10- *quinquies* del Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 21 convertito in Legge 20 maggio 2022 n. 51, relativamente al calcolo del corrispettivo per la trasformazione in diritto di proprietà delle aree concesse in diritto di superficie come calcolato nell'allegato A ed in particolare : *“Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”*.

Visto l'art. 11 della Legge 12.12.2002 n. 273 che prevede : *“I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma [..]”*.

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e .s.m.i.;
- l' art. 3 dello Statuto Comunale;
- la Legge 17 febbraio 1992 n. 179 e ss.mm.ii.
- la Legge 23 dicembre 1998 n. 448 art. 31 comma dal 45 al 49 quater e ss.mm.ii;
- l'art. 10 bis del DL 21 marzo 2022 n. 21
- La Legge 20 maggio 2022 n. 51 - Allegato
- la Legge 12 luglio 2011 art. 5 comma 3 bis;
- la Legge n. 135 del 7 agosto 2012;
- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

udita l'esposizione del Sindaco Riccardo Varone;

udito l'intervento del Consigliere Capobianco;

il tutto come da verbale inserito a seguire alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed ai cui contenuti si rinvia;

con il seguente esito di voto palese per il punto n. 9 all'ordine del giorno:

FAVOREVOLI N. 20

DELIBERA

DI APPROVARE, per le aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), delle quali si prevede la cessione in diritto di proprietà nell'esercizio 2026, i seguenti corrispettivi :

Piani per l'edilizia economica e popolare Legge 167/1962 - interventi ERP:

Piano di zona n.	ubicazione	Corrispettivo per le aree già cedute in diritto di superficie da trasferire in proprietà *
1	Loc. Scalo	€ 43.76 al mc.
2	Via Nomentana	€ 44.60 al mc.
3	Via dello Stadio	€ 44.60 al mc.
4	Loc. Cappuccini	€ 45,45 al mc
5	Loc. La Costa	€ 43,76 al mc
Piani di Zona	locali uso commerciale	€ 65,64/mc (agg. OMI 1 semestre 2024)
Piani di Zona	locali uso direz./terz	€ 62,27/mc (agg. OMI 1 semestre 2024)

**V_v = 15% valore medio OMI media ponderata valori abitazioni di tipo economico e popolare e residenziale, in quanto ricadente nei Piani di Zona ex Legge 167/62.*

**Corrispettivo= 60% del V_v*

Comparti di Nuova Espansione Aree da concedere in diritto di superficie per Edilizia Residenziale Pubblica e/o altre attività- servizi di interesse pubblico

	Corrispettivo per il diritto di superficie	Corrispettivo per le aree già cedute in diritto di superficie da trasferire in proprietà *
Ambiti e Comparti di Nuova Espansione	€ 51,66 al mc. (valori IMU PUA da adottare)	€ 52.17 € al mc.

**V_v = 15% della media ponderale del valore OMI abitazioni di tipo economico ricadenti all'interno dei Nuovi Ambiti e Comparti*

**Corrispettivo= 60% del V_v*

DI STABILIRE che i proventi delle cessioni in diritto di superficie e/o in proprietà, dovranno essere utilizzati prioritariamente per il pagamento degli oneri di esproprio delle aree interessate dai piani di zona o dagli interventi di ERP o per l'acquisizione di aree da destinare a servizi pubblici;

DI STABILIRE che i corrispettivi per la concessione del diritto di superficie sulle aree site nelle Zone C di nuova espansione – Ambiti e Comparti versati antecedentemente all'approvazione del presente atto – saranno soggetti ad apposito conguaglio secondo gli oneri sopra determinati, in sede di trasformazione del diritto superficiale in diritto di proprietà ai sensi della L. 448/98

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 11 della legge 12.12.2002 n. 273, per le aree comprese nei piani per gli insediamenti produttivi (P.I.P.), delle quali si prevede la cessione in proprietà nell'esercizio 2025 i seguenti corrispettivi:

Piani per gli insediamenti produttivi:

P.I.P.	ubicazione	Corrispettivo per le aree già cedute in diritto di superficie da trasferire in proprietà
1	Loc. Pantano	€ 43,43 al mq (intero lotto)*

**Valore IMU 2024 x indice di fabbricabilità - riduzione 50 % moltiplicato per i mq intero lotto*

DI PRECISARE inoltre che tutti i corrispettivi come sopra determinati sono da considerarsi al netto dell'IVA e di ogni altro onere fiscale;

DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2026, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, primo comma, lettera c), del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs 33/2013;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di avviare le procedure,
con il seguente esito di voto palese per il punto n. 9 all'ordine del giorno:

FAVOREVOLI N. 19

CONTRARI N. 2 (Capobianco, Mancini)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000.

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

Punto n. 9: PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE E PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E TERZIARI AREE DA CEDERE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E/O IN PROPRIETÀ PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2026.

Presidente DONNARUMMA. C'è stato questo disguido, poi magari nella prossima delibera il consigliere Di Ventura può recuperare qualcosa e dire qualcosa su questo. Quindi passiamo alla delibera successiva. Prego, assessore. Il consigliere Di Ventura si cancella e poi è iscritto per dopo. Prego. Chi illustra la delibera? Il Sindaco. Prego.

Sindaco VARONE. Con questa delibera, relativa ai piani per l'edilizia economica e popolare e i piani per gli insediamenti produttivi, sostanzialmente approviamo, come da tabelle allegate, lo schema per i piani per l'edilizia economica e popolare e i Pip, suddivisi nei vari Piani di zona e quindi località Scalo, Nomentana, via dello Stadio, Cappuccini e La Costa, e poi con la suddivisione dei locali ad uso commerciale e dei locali ad uso direzionale e terziario, più ovviamente gli ambiti e i comparti di nuova espansione. Anche su questa delibera, per il tramite degli uffici, riteniamo che i valori siano congrui a quelli immobiliari, tant'è che la riproposizione dei valori è uguale, identica ai valori del 2025. Quindi si tratta dei corrispettivi che vanno pagati in caso di realizzazione ed entrata in proprietà del diritto di superficie e questo vale anche per le attività commerciali.

Presidente DONNARUMMA. Grazie, Sindaco. Prego, consigliere Capobianco.

Consigliere CAPOBIANCO. Grazie. Questa delibera è chiaramente un atto formale, un atto dovuto che si collega al bilancio; è una delibera inserita chiaramente in quelle che sono le approvazioni fino adesso avute, cioè Imu, Tari e Irpef, che abbiamo già visto, in realtà l'impressione che ho io è che tutto ciò va a confermare e a consolidare il livello di entrate del Comune e non sembra che ci sia la necessità di introdurre un vero e proprio riequilibrio di gradualità. Il merito è il criterio utilizzato, cioè stiamo parlando dell'aggiornamento Istat dei riferimenti ai valori Omi e certamente sono conformi alla normativa, sia i valori Istat che Omi, ma non possiamo pensare che i valori Omi possono rappresentare, i valori Omi è l'osservatorio del mercato, sempre il valore reale di mercato, soprattutto quando parliamo, e questo ci deve far riflettere un attimo, di edilizia economica e popolare. Questo secondo me è un elemento importante, come dei Piani di zona, delle famiglie che vivono in quegli alloggi da decenni e che oggi si trovano davanti a costi sempre più difficili da sostenere. Secondo me il rischio più evidente in questa situazione, che non riguarda solo la delibera di questa amministrazione, ma in linea di massima riguarda un po' un problema di tutte le amministrazioni, è lo strumento che deve garantire l'accesso alla casa che, da come viene strutturato, secondo un po' anche la capacità che ha questa amministrazione di recepire gli atti normativi, diventa piuttosto selettivo secondo quello che è un piano economico; e noi non siamo per un'azione selettiva, ma siamo per un'azione di inclusione. L'assenza, all'interno di questa delibera, di un correttivo sociale è secondo me un elemento fondamentale da leggere. Cioè non si parla di nessuna modulazione legata all'Isee, io non l'ho vista almeno, nessuna gradualità, nessuna previsione di accompagnamento per i nuclei più fragili, tanto che questo è affidato ai parametri tecnici. Quindi l'amministrazione diventa strumento burocratico. Non mi si venga a dire che è un fatto dovuto, che è una questione burocratica, amministrativa, perché siamo in una assise politica e la discussione comunque, oltre che tecnica, dovuta, è sempre e solamente di scelta politica. Questi sono gli effetti politici secondo me concreti, che poi noi andiamo a visualizzare ogni giorno. Sui piani per gli insediamenti produttivi si introduce una riduzione significativa del valore, mentre sui Peep si applicano criteri rigidi e automatici. È una scelta che può apparire, secondo me, legittima. Ma è una scelta politica

precisa. Si tutela, sembra, per carità, non voglio essere qualunquista o generalista, però sembra che si tuteli più l'impresa che il residente. Se è così, diciamolo che alla fine la scelta è di una politica liberale più che una politica sociale. Queste cose possono anche apparire noiose, ma, ripeto e ribadisco, ad oggi noi siamo all'interno di una assise politica dove esprimiamo le scelte tecniche su base politica. Questo mi dà l'impressione che manca la solita visione d'insieme, che questo provvedimento si inserisce in una strategia urbanistica o una strategia abitativa. Sono due cose ben diverse. Qua è fondamentale la presenza politica, perché poi, sappiamo, sono anni che io mi batto per la questione urbanistica, ma qua parliamo di emergenza abitativa. Sono due cose che vanno separate, oppure vanno congiunte, ma non appare mai questo termine all'interno di questa amministrazione. Sembra una cosa strana a dirsi, però è così. Quindi io riconosco, posso riconoscere benissimo la correttezza formale di questo atto, però è chiaro che, sempre in base a quella storicità che io rappresento e quella politica che io tento di portare avanti, cioè la casa per tutti, ma non l'urbanistica per tutti, perché secondo me questo è il problema fondamentale, appare evidente che il voto non può essere favorevole.

Presidente DONNARUMMA. Grazie. Non c'è nessuno. Credo che possiamo passare alla votazione.
La votazione è aperta.

(Votazione con procedimento elettronico)

La votazione è chiusa.

Presenti	21
Favorevoli	20
Contrari	01
Astenuti	00

Il Consiglio approva.
Passiamo a votare l'immediata esecutività della delibera.
La votazione è aperta.

(Votazione con procedimento elettronico)

La votazione è chiusa.

Presenti	21
Favorevoli	19
Contrari	02
Astenuti	00

Il Consiglio approva.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 124**

Ufficio Proponente: **Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente**

Oggetto: **PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE E PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E TERZIARI AREE DA CEDERE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E/O IN PROPRIETA PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/12/2025

Il Responsabile di Settore

Cucchiaroni Andrea

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Donnarumma Vincenzo

Il Segretario Generale

Michele Smargiassi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Michele Smargiassi in data 13/01/2026
Vincenzo Donnarumma in data 13/01/2026



Comune di Monterotondo

Data 22/12/2025 N. 87	OGGETTO: PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE E PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E TERZIARI AREE DA CEDERE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E/O IN PROPRIETA PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2026
--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione nr. 87 del 22/12/2025 viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune (<https://servizi.comune.monterotondo.rm.it/ServiziOnLine/Istanze/landingIstanza?Id=1>) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

ESECUTIVITA'

la presente deliberazione diviene esecutiva dal 23/01/2026 in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000;

Monterotondo li, 13/01/2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Smargiassi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Michele Smargiassi in data 13/01/2026